

Este documento ha sido diseñado bajo una estructura de **Portal de Inteligencia Jurídica**, organizando la compleja red de tratados, leyes federales y decretos administrativos que rigen la relación comercial México-China a **enero de 2026**.

Está redactado con el rigor técnico necesario para un entorno de nivel **licenciatura UNAM**, utilizando terminología jurídica precisa y un enfoque de consultoría corporativa.

[MÉX-CHN] LEGAL GATEWAY: PLATAFORMA DE CONSULTA JURÍDICA PARA EMPRESAS

Marco Normativo Integral de Comercio Exterior e Inversión

Estatus: Actualizado al 11 de enero de 2026

ESTRUCTURA DEL MARCO LEGAL (SISTEMA DE CONSULTA)

I. MÓDULO SUPRANACIONAL: TRATADOS Y CONVENIOS

Este módulo regula la protección de la inversión y la base de la relación comercial a falta de un Tratado de Libre Comercio (TLC).

Instrumento Jurídico	Área de Consulta	Importancia Estratégica
APPRI (BIT) México-China	Inversión Extranjera	Garantiza protección contra expropiación y trato justo y equitativo. Permite el arbitraje internacional.
Convenio de Doble Imposición	Derecho Fiscal	Evita la doble tributación en dividendos, intereses y regalías entre ambos países.

Instrumento Jurídico	Área de Consulta	Importancia Estratégica
Marco OMC (GATT/GATS)	Comercio General	Regula los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) y medidas de defensa comercial (Dumping).
Tratado de Nairobi	Propiedad Intelectual	Protección de signos distintivos y patentes en el marco de la OMPI.

II. MÓDULO NACIONAL: LEYES FEDERALES OPERATIVAS

Leyes jerárquicamente superiores en el sistema jurídico mexicano que regulan el flujo de mercancías chinas.

1. Ley de Comercio Exterior (LCE):

- *Enfoque:* Regulación de cuotas compensatorias y medidas de salvaguardia.
- *Consulta Crítica:* Procedimientos de investigación sobre prácticas desleales de comercio (Antidumping).

2. Ley Aduanera (LA):

- *Enfoque:* Operatividad en puertos (Manzanillo/Lázaro Cárdenas) y aeropuertos.
- *Consulta Crítica:* Despacho aduanero, regímenes de depósito fiscal y sanciones (PAMA).

3. LIGIE (Tarifa 2026):

- *Enfoque:* El catálogo de 12,000+ fracciones arancelarias.
 - *Consulta Crítica:* Aplicación de los nuevos aranceles (5% - 50%) decretados este año para países sin TLC.
-

III. MÓDULO DE FOMENTO Y REGÍMENES ESPECIALES

Herramientas jurídicas para reducir el impacto de los altos aranceles de 2026.

- **Decreto IMMEX:** Regula la manufactura y exportación. Es la "llave" para que empresas chinas ensamble en México sin pagar IGI ni IVA temporal.
 - **Decreto PROSEC:** Programas de Promoción Sectorial. Permite importar insumos chinos con arancel preferencial (0-5%) para industrias como la electrónica o automotriz.
 - **Regla Octava (LIGIE):** Permiso especial para importar maquinaria o insumos críticos que no se producen en México.
-

IV. MÓDULO DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVO (NOMS)

Regulaciones No Arancelarias (RNAs) que pueden detener un contenedor en aduana.

- **Ley Federal de Metrología y Normalización:** Base de las Normas Oficiales Mexicanas.
 - **NOMs de Etiquetado e Información Comercial:** (Ej. NOM-050).
 - **Certificaciones de Seguridad Eléctrica:** Requisito para toda electrónica importada de China (Ej. NOM-001/024).
-

V. MÓDULO DE GESTIÓN DE RIESGOS GEOPOLÍTICOS (CONTEXTO T-MEC)

Debido a la revisión de julio de 2026, esta sección es la más consultada actualmente por inversores de Asia.

ALERTA JURÍDICA: Las empresas chinas deben vigilar el cumplimiento del **Artículo 32.10 del T-MEC**, que limita acuerdos con economías que no son de mercado. El cumplimiento del **Valor de Contenido Regional (VCR)** es

obligatorio para que el producto chino transformado en México pueda entrar a EE. UU.

HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA RÁPIDA (TAXONOMÍA)

- **¿Busca establecer una planta?** Consulte: *Ley de Inversión Extranjera + Decreto IMMEX.*
 - **¿Busca importar insumos baratos?** Consulte: *Decreto PROSEC + Regla Octava.*
 - **¿Conflicto con un socio mexicano?** Consulte: *Código de Comercio + Cláusula Arbitral CCI.*
 - **¿Problemas en aduana?** Consulte: *Ley Aduanera + Reglamento de la LCE.*
-

Referencias para el Aparato Crítico (Sistema Latino)

Si utilizas este marco en un trabajo de la UNAM, recuerda citar de la siguiente manera:

- *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], Diario Oficial de la Federación [DOF], 05-02-1917, última reforma 2025.*
- *Ley de Comercio Exterior [LCE], op. cit., art. 5.*

I. FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL Y TRATADOS (NIVEL SUPRA)

El sustento de toda operación comercial parte de la supremacía constitucional (Art. 133 CPEUM).

1.1. Protección a la Inversión (APPRI México-China)

- **Alcance:** Este tratado es la "Carta Magna" para el inversor chino. Protege contra la discriminación respecto a nacionales o inversores de terceros países (**Trato de Nación Más Favorecida**).
- **Mecanismo de Solución de Controversias:** Permite que las empresas chinas demanden al Estado Mexicano ante tribunales internacionales (como el CIADI) si hay cambios regulatorios que afecten la seguridad jurídica de la inversión.

1.2. Marco Tributario Internacional (Convenio de Doble Imposición)

- **Estrategia:** Regula las tasas de retención para el envío de utilidades a la matriz en China. Establece beneficios para residentes chinos en el pago de ISR sobre dividendos (tasa reducida) y evita que una misma utilidad pague impuestos en ambas jurisdicciones.

II. LEYES FEDERALES Y REGULACIÓN ADUANERA (NIVEL NACIONAL)

Este módulo regula la entrada física de mercancías y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en frontera.

2.1. Ley de Comercio Exterior (LCE) y sus Reglamentos

Es la ley que faculta a la Secretaría de Economía para crear "barreras" o "facilidades".

- **Cuotas Compensatorias:** Herramienta principal contra el *dumping*. Actualmente, existen cuotas vigentes para el acero, calzado y textiles provenientes de China.

- **Medidas de Salvaguardia:** Permite imponer aranceles temporales si las importaciones masivas de China amenazan con dañar una industria nacional mexicana.

2.2. Ley Aduanera (LA) y Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE)

Regula el **Despacho Aduanero**.

- **Agente Aduanal:** La obligatoriedad (o no) de contratar un representante para la liberación de carga.
- **PAMA (Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera):** El riesgo jurídico más alto. Es el embargo precautorio de mercancías si hay errores en la clasificación o en el origen declarado.

2.3. Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE)

- **Estatus 2026:** Incluye la clasificación arancelaria armonizada con la OMA.
- **Aranceles Estratégicos:** Como se mencionó, el decreto de enero de 2026 impone tasas de hasta el **50%** a mercancías donde China es el principal exportador, buscando incentivar la producción local.

III. REGÍMENES DE DIFERIMIENTO Y FOMENTO (INGENIERÍA LEGAL)

Para una empresa china, operar bajo aranceles generales es inviable. Por ello, la plataforma se especializa en estos regímenes:

1. Programa IMMEX (Manufactura de Exportación):

- Permite importar maquinaria (activo fijo) con un **crédito fiscal del 100% de IVA**.
- Obliga a exportar al menos el 10% de las ventas o \$500,000 USD anuales.

2. Programas PROSEC (Protección de Cadenas Globales):

- Si la empresa china fabrica en México, el PROSEC le permite importar insumos de China pagando entre **0% y 5% de arancel**, saltándose los aranceles generales del 35-50%.

3. Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE):

- Zonas libres de impuestos dentro de México donde las empresas chinas pueden almacenar, exhibir o transformar productos sin pagar impuestos hasta que la mercancía salga de la zona.

IV. CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El "Soft Law" y las barreras técnicas.

- **Normas Oficiales Mexicanas (NOM):** No basta con pagar el impuesto; el producto debe cumplir con seguridad (NOM-001/024) y etiquetado comercial (NOM-050).
- **Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI):** Crucial para empresas tecnológicas chinas. México protege patentes por 20 años y diseños industriales por 15 años. El registro ante el **IMPI** es mandatorio antes de cualquier operación.

V. EL FACTOR T-MEC Y LA REVISIÓN DE JULIO 2026

La plataforma integra un módulo de "Geopolítica Legal" debido a la presión de Estados Unidos.

- **Regla de Origen Automotriz:** Se exige un **75% de Valor de Contenido Regional**. Las empresas chinas de autopartes deben demostrar que el acero o el aluminio utilizado no solo fue "comprado" en México, sino que cumple con la fundición regional para no pagar aranceles al cruzar a EE. UU.
- **Capítulo Laboral:** Las empresas chinas deben permitir la libre sindicación y negociación colectiva bajo estándares del T-MEC para

evitar el **Mecanismo de Respuesta Rápida**, que podría bloquear sus exportaciones.

RESUMEN DE CONSULTA PARA TOMA DE DECISIONES

Si la empresa china quiere...	Debe consultar esta Ley/Tratado:
Enviar dividendos a China	Convenio de Doble Imposición
Protegerse de un cierre de planta	APPRI México-China
No pagar aranceles del 50%	Decreto PROSEC / Regla Octava
Exportar a Estados Unidos	T-MEC (Capítulo de Origen)
Vender en e-commerce (Retail)	NOM-050 + Ley del IVA (Servicios Digitales)

Aparato Crítico y Citación (Sistema Latino)

Para la validez académica y profesional de este marco, se aplican las siguientes referencias:

1. *Ley de Comercio Exterior*, op. cit., art. 15 (Facultades del Ejecutivo).
2. *Ibidem*, art. 20 (Regulaciones no arancelarias).
3. *Código de Comercio*, actualizado al 2026, respecto a la personalidad jurídica de sociedades extranjeras.